

1500406-26.2021.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... do Bil, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, saindo de sua residência, que fica localizada na Rua Vicente Peloia, número 367. Abordaram Gabriel Aparecido Sampaio e em revista pessoal foi localizado em sua mão 6 pinos plásticos de cor preta contendo em seu interior substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença 1500406-26.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500406-26.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296959/2021 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 21132471 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2443/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2296959 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra GABRIEL APARECIDO SAMPAIO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 29 de outubro de 2021, às 21h40min, na Rua Vicente Peloia, n. 367, Bairro Itamaraty, CEP 13160-000, nesta cidade e Comarca de Artur Nogueira/SP, o acusado, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes, qualificado às fls. 06, 11/14, 19, 23/24 e 35/41, trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) porções de cocaína e 20 (vinte) porções de maconha, pesando, ao todo, 57,3g (cinquenta e sete gramas e três decigramas). O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas

as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade é incontroversa e está demonstrada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 79/81.

A autoria é certa.

Os guardas municipais, de forma uníssona, relataram que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Itamaraty, próximo ao bar MS e o do Bil, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, saindo de sua residência, que fica localizada na Rua Vicente Pelóia, número 367. Abordaram Gabriel Aparecido Sampaio e em revista pessoal foi localizado em sua mão 6 pinos plásticos de cor preta contendo em seu interior substância análoga a cocaína e um saquinho plástico ziplop com substância análoga a maconha. Foi localizado ainda em seu bolso, a quantia de R\$ 65,00 reais em notas diversas e um aparelho de celular de marca Motorola. Indagado, Gabriel disse que estava realmente traficando e também indagado se teria mais drogas na sua casa disse que sim. Foi autorizada a entrada na residência. Em revista no quarto de Gabriel, foi localizado dentro de um tênis embaixo da cama uma sacola plástica contendo em seu interior 19 saquinhos plástico tipo ziplop idênticos ao que estava com o conduzido no momento da abordagem.

Nesse ponto, aliás, é cediço o entendimento dos tribunais superiores que o depoimento dos agentes da lei é revestido do mesmo valor probatório do que as testemunhas civis, desde que corroborado pelos demais elementos de convicção, e sobretudo quando não constatada a suspeição ou impedimento, suscetíveis de evidenciar a má-fé dos policiais que participaram das diligências no dia dos fatos. A título de exemplo, convém colacionar o seguinte julgado: O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (HC 73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996).

A abordagem do acusado e a posterior entrada em domicílio, que foi autorizada, se deu após fundada suspeita da prática de crime, pois a apreensão se deu em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico e esboçou notável nervosismo ao visualizar a equipe dos guardas municipais.

Outrossim, interrogado nesta data, o acusado confessou a prática do tráfico na data dos fatos.

Desse modo, as provas produzidas em juízo reiteraram as da fase inquisitorial, mostrando-se harmônicas e coesas, eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório. As condutas do réu são típicas, amoldando-se perfeitamente às descrições legais. Verifica-se a ilicitude, porquanto inexistem causas justificadoras de sua exclusão. Trata-se de réu imputável, do qual era exigível conduta diversa. Ademais, tinha consciência potencial da ilicitude de suas ações (possibilidade de conhecimento do injusto), sendo, pois, culpável.

Reconhecida a prática do crime, passa-se à fixação da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), além do artigo 42 da Lei de Drogas, observa-se que o réu é tecnicamente primário, considerado o disposto na súmula 444 do STJ, inexistindo elementos que permitam a elevação da pena-base, que fixo no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nada a consignar na segunda fase, observando-se ainda a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que tanto a confissão espontânea, quanto a menoridade relativa, não podem ensejar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento e não se reconhece a minorante do tráfico privilegiado.

Com efeito, ficou comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, conforme depoimento das testemunhas, mas principalmente porque ele já ostenta condenação anterior pelo mesmo delito, embora ainda sem trânsito em julgado (autos nº 1500269-44.2021.8.26.0546 – fl. 118), além de possuir outros dois envolvimentos por porte de drogas.

Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28-4-2017. (STJ, AgRg no REsp 1.902.766/SP, 6ª T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23-2-2021, DJe de 26-2-2021). Nessa mesma linha de pensamento: STJ, AgRg no AREsp 1.020.529/BA, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 18-4-2017, DJe de 28-4-2017; STJ, AgRg no HC 627.087/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 9-2-2021, DJe de 11-2-2021; STJ, AgRg no HC 591.559/MG, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2-2-2021, DJe de 10-2-2021.

Além dessa circunstância, a variedade da droga e a relativa quantidade de entorpecente localizado com o acusado sinalizam que Gabriel se dedicava a atividade criminosa. Essa circunstância, aliada ao fato de que o réu já possui condenação anterior pelo mesmo crime demonstram o não preenchimento dos requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, não se trata de traficante ocasional ou isolado, de modo que o acusado não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição.

Destarte, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista o quantum da pena, a teor do artigo 33, §§ 2º, alínea b e § 3º, do Código Penal, sobretudo em razão dos motivos indicados para afastamento do tráfico privilegiado, além do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, o regime de cumprimento será inicialmente o semiaberto.

Por expressa vedação contida no artigo 44, caput, do Estatuto Repressivo, não se aplica a substituição por restritiva de direitos, tampouco a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, caput, mesmo diploma legal.

Quanto à pena pecuniária, considerando-se a condição econômica do acusado, fixo cada dia-multa à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto, condeno Gabriel Aparecido Sampaio, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, observando-se expressamente o regime de pena fixado.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD);

b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Artur Nogueira, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA